

나의사건 피해구제 분쟁조정
피해예방·사례정보 알림소식

피해예방·사례정보



피해예방·사례정보

분쟁조정결정사례

품목별 분쟁조정결정사례



품목별 분쟁조정결정사례

헬스장 이용계약 중도해지에 따른 잔여대금 환급 요구

수정
일

2020-04-09

조회
수

8467

사건
개요

소비자는 2018년 7월경 체육시설업자인 사업자와 헬스장 100일 이용계약을 체결하고 대금 165,000원을 지급하였다.
이후 8.31. 개인사정으로 이용이 어려워 계약 해지 및 환급을 요구하자 사업자는 13,000원만 환급이 가능하다고 하였다.

당사
자주
장

소비자는 계약 당시 환급 규정에 대해 설명을 듣거나 관련 규정이 기재된 계약서를 받지 못했다고 하며 잔여 대금 환급을 요구한다.
사업자는 계약 당시 해지 시 정상가를 기준으로 환급금을 산정한다는 내용을 설명하였고, 이용대금 및 위약금을 공제 후 13,000원만 환급이 가능하다고 주장한다.

결정
사항

이 사건 거래는「방문판매법」제2조 제10호의 계속거래로서, 소비자는 계약 기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있으며, 소비자가 사업자에게 해지 의사를 밝힌 2018.8.31. 계약은 적법하게 해지되었다.

사업자는 소비자에게 계약서를 교부하지 않았으며 계약 해지 시 정상가를 기준으로 환급금을 산정한다는 내용을 매장에 게시한 것만으로는 이를 설명하였다고 보기 어렵다. 따라서,「약관법」에 따라 위 내용을 계약으로 주장할 수 없다.

사업자는 소비자에게 72,000원*을 지급함이 상당하다.

*{계약대금 165,000원-이용대금 75,900원(165,000원/100일×이용기간46일)-위약금 16,500원(165,000원×10%)}

관련
법률

□「방문판매 등에 관한 법률」 제2조(정의) 제10호, 제32조(계약 해지 또는 해제의 효과와 위약금 등) 제1항, 제52조(소비자 등에게 불리한 계약의 금지)

□「약관의 규제에 관한 법률」제3조(약관의 작성 및 설명의무 등) 제3항, 제4항

□「소비자분쟁해결기준(체육시설업)」

소비자의 귀책사유로 인한 계약해제

- 개시일 이전 : 총 이용금액의 10% 공제 후 환급

- 개시일 이후 : 취소일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10% 공제 후 환급

[목록보기](#)